

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ישראל אייכלר

פ/1588/25

הצעת חוק תיעוד הדבקה של כתבי בית דין (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2023

1. תיקון חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967¹, בסעיף 7(ב), אחרי פסקה (2) יבוא :
לפועל

"(3) הודבקה אזהרה לפי פסקאות (1) ו-(2), יתעד מנהל לשכת ההוצאה לפועל את ההדבקה בדרך של צילום ובדרך של עריכת דין וחשבון."

2. תיקון חוק בתי המשפט, התשמ"ד–1984², אחרי סעיף 108 יבוא :
המשפט

"108א. שליח בי-דין, כמשמעותו בתקנה 475 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד–1984³ שהדביק כתב לפי התקנות האמורות, יתעד את ההדבקה בדרך של צילום ובדרך של עריכת דין וחשבון ויצרף את התיעוד להודעה כאמור בתקנה 490 לתקנות."

3. תיקון פקודת המסים (גביה) –
בסעיף 12ב לפקודת המסים (גביה)⁴ –

(1) האמור בו יסומן "(א)", ובסיפה, אחרי "בדואר רשום" יבוא "עם אישור מסירה";

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

¹ ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.

² ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

³ ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220.

⁴ חא"י, כרך ב' עמ' (ע) 1374, (א) 1399.

"(ב) לא נמצא אדם שניתן להמציא לו הודעה, דרישה, צו או כל מסמך אחר שיש להמציאם לפי פקודה זו, יודבקו על הדלת החיצונית של הבית שבו רגיל האדם לגור או על הדלת החיצונית של מקום עסקו, או במקום אחר נראה לעין, יתעדו ויערוך דין וחשבון על פעולתו."

ד ב ר י ה ס ב ר

מוצע להשוות את דרכי המצאת הודעות ואזהרות לחייב מכוח פקודת המסים (גביה) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, כך שגם בפקודה תהיה חובת שליחת הודעה בדואר רשום עם אישור מסירה, או מסירה ידנית. וכן תהיה אפשרות להדבקה של ההודעה בבית החייב.

כמו כן, מוצע להוסיף בשני החוקים הללו ובחוק בתי המשפט, התשמ"ד-1984, דרישה לתיעוד על ידי צילום במקרה של הדבקה התראה, זאת מאחר ובמקרים רבים כיום, על אף חובת הדבקה ההתראה, יש חייבים הטוענים כי לא קיבלו כל התראה, כי ההדבקה לא בוצעה כראוי, או שלא בוצעה כלל. הצעת חוק זו נועדה להבטיח שהחייב יקבל את ההודעה, וזאת באמצעות חובת תיעוד ההדבקה על ידי צילום תמונה, וצירפה לדוח, שיוכיח כי אכן מילא השליח את הוראות החוק. פעולה זו צפויה למנוע כל טענה נוספת מצד החייב בעניין זה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר וקבוצת חברי הכנסת (1077/24/פ).

הצעת החוק זהה לפ/1077/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)